

[3-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 농기구 매각손실액 보상 부적정
2. 조치부서 : ☞☞☞☞처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 과장 행정4급 JJJ(주의)
(현 소속 : ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 ■■■■부 과장 행정4급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 행정4급 JJJ은 2014. 1. 23.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○본부 ㉠㉠부에서 본 단지 보상 업무를 담당하였다.

○○○○본부는 ◆◆◆◆◆도시 건설사업에 편입된 농지의 경작자 황**에 대하여 ○○○㉠부-231호(2015. 2. 6.)로 농기구 매각손실액 34,530,000원을 지급하였다.

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제48조 제6항의 규정에 따르면 당해 지역¹⁶⁾에서 경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 사업지구로 편입됨으로 인하여 농기구를 이용하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 경우 해당 농기구에 대해서는 매각손실액을 평가하여 보상하여야 한다고 되어 있다.

이와 관련된 질의회신¹⁷⁾에서도 “경작지의 3분의 2 이상에 해당하는 농지가 공공

16) “당해 지역”이란 같은 법 시행령 제26조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로 해당 시·구·읍·면과 연결 시·구·읍·면을 말함(국토교통부 토지정책팀-2933호(2006.7.25.))

사업에 편입된 경우 농업을 폐지하지 아니하는 때에는 농기구 손실은 없는 것으로 본다”고 해석하고 있다.

따라서 농기구 보상금을 지급하고자 할 때에는 당해 지역 경작 농지의 3분의 2 이상 면적의 포함 여부, 영농보상 여부 및 대체농지 취득 등 폐농 여부를 확인한 후 당해 지역 경작농지의 3분의 2 이상이 사업에 편입되었다 할지라도 당해 지역에서 폐업하지 않는 경우에는 농기구 보상금을 지급하여서는 아니 된다.

그러나 위 본부에서는 [표 5]와 같이 황**에게 농기구 보상금 지급 이전에 당해 지역에서 대체농지를 취득한 사실의 확인을 소홀히 하고 이전비가 아닌 매각 손실액으로 보상(폐농보상)하였다.

[표 5] 대체농지를 취득한 농민에게 농기구 매각손실액 보상 현황

(단위: 원)

피보상자	대체농지를 취득한 내역		농기구 매각손실액 보상 내역		비고
	당해 지역에서 대체취득한 농지	수용확인서 발급일	농기구	보상금액 (지급일)	
황**	○○시 ○○면 ○○리 8**-7(답 4,649㎡), 8**-8(답 5,274㎡), 8**-9(답 4,467㎡), 1**-3(답 1,740㎡), 1**-4(답 5,015㎡)	2009.2.12.	트랙터 외 28건	34,530,000 (2015.2.9.)	피보상자는 폐농이 아닌 것으로 확인되는 경우 지급받은 보상금 및 법정 이자 상당액을 반환하겠다는 약속서를 제출함 (2015.2.5.)
	○○군 ○면 ○○리 6**-1(답 1,556㎡), 6**-2(답 1,090㎡)	2012.2.3.			

자료출처 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 정당(이전비) 보상하였을 경우에 비하여 훨씬 과다한 보상금을 지급하는 결과를 초래하였다.

17) 국토교통부 토지정책과-4351호(2010.9.1.)

따라서 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 농기구 보상 업무를 소홀히 한
관련자 행정4급 JJJ에게 '주의'를 촉구하시기 바랍니다(주의).

[3-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 농기구 매각손실액 보상 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부는 ◆◆◆◆◆도시 건설사업에 편입된 농지의 경작자 황**에 대하여 ○○○○부-231호(2015. 2. 6.)로 농기구 매각손실액 34,530,000원을 지급 하였다.

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제48조 제6항의 규정에 따르면 당해 지역¹⁸⁾에서 경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 사업지구¹⁹⁾에 편입됨으로 인하여 농기구를 이용하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 경우 해당 농기구에 대해서는 매각손실액을 평가하여 보상하여야 한다고 되어 있다.

이와 관련된 질의회신¹⁹⁾에서도 “경작지의 3분의 2 이상에 해당하는 농지가 공공사업에 편입된 경우 농업을 폐지하지 아니하는 때에는 농기구 손실은 없는 것으로 본다”고 해석하고 있다.

18) “당해 지역”이란 같은 법 시행령 제26조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로 해당 시·구·읍·면과 연결 시·구·읍·면을 말함(국토교통부 토지정책팀-2933호(2006.7.25.))

19) 국토교통부 토지정책과-4351호(2010.9.1.)

따라서 농기구 보상금을 지급하고자 할 때에는 당해 지역 경작 농지의 3분의 2 이상 면적의 포함 여부, 영농보상 여부 및 대체농지 취득 등 폐농 여부를 확인한 후 당해 지역 경작농지의 3분의 2 이상이 사업에 편입되었다 할지라도 당해 지역에서 폐업하지 않는 경우에는 농기구 보상금을 지급하여서는 아니 된다.

그러나 위 본부에서는 [표 6]과 같이 황**에게 농기구 보상금 지급 이전에 당해 지역에서 대체농지를 취득한 사실의 확인을 소홀히 하고 이전비가 아닌 매각 손실액으로 보상하였다.

[표 6] 대체농지를 취득한 농민에게 농기구 매각손실액 보상 현황

(단위: 원)

피보상자	대체농지를 취득한 내역		농기구 매각손실액 보상 내역		비고
	당해 지역에서 대체취득한 농지	수용확인서 발급일	농기구	보상금액 (지급일)	
황**	○○시 ○○면 ○○리 8**-7(답 4,649㎡), 8**-8(답 5,274㎡), 8**-9(답 4,467㎡), 1**-3(답 1,740㎡), 1**-4(답 5,015㎡)	2009.2.12.	트랙터 외 28건	34,530,000 (2015.2.9.)	피보상자는 폐농이 아닌 것으로 확인되는 경우 지급받은 보상금 및 법정 이자 상당액을 반환 하겠다는 약속서를 제출함 (2015.2.5.)
	○○군 ○면 ○○리 6**-1(답 1,556㎡), 6**-2(답 1,090㎡)	2012.2.3.			

자료출처 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 정당(이전비) 보상하였을 경우에 비하여 훨씬 과다한 보상금을 지급하였다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

◆◆◆◆◆도시 건설사업에서 폐놓하지 않은 황**이 부당하게 보상받은
보상금 34,530,000원 중 이전비를 제외한 금액을 회수 조치하시기 바랍니다(시정
(회수)).